

식물신품종 보호법에 의한 품종보호료와 수수료의 반환 및 대체요령

개정 2024.11.4.(농림축산식품부고시 제2024- 81호)

제1조(목적) 이 요령은 「식물신품종 보호법」 제51조 및 제126조의 규정에 의한 품종보호료 및 수수료의 반환과 「식물신품종 보호법에 의한 수수료 및 품종보호료 징수규칙」 제7조 및 제13조제3항의 규정에 의하여 반환할 품종보호료 및 수수료의 대체에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(반환 및 대체대상) 반환 및 대체대상은 「식물신품종 보호법에 의한 수수료 및 품종보호료 징수규칙」(이하 "징수규칙"이라 한다)에 의한 품종보호료와 수수료(이하 "수수료 등"이라 한다) 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수수료 등으로 한다.

1. 잘못 납부된 품종보호료 및 수수료
2. 품종보호권의 등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 품종보호료 해당분

제3조(수수료 등의 반환 및 대체) 수수료 등의 반환 및 대체는 「국고금관리법 시행규칙」 제4조 및 이 요령에 의한다.

제4조(반환 및 대체기간) 반환 및 대체받을 수 있는 기간은 잘못 납부된 수수료 등의 경우는 그 납부된 날부터 3년 이내, 품종보호권 등록의 무효심결에 의한 경우는 그 심결이 확정된 날부터 5년 이내로 한다.

제5조(반환 및 대체신청인등) ① 제6조제2항의 규정에 의한 반환 및 대체는 다음 각 호의 자가 신청하여야 한다.

1. 잘못 납부된 수수료 등의 경우에는 세입금납부서 영수증 성명란에 명

기되어 있는 자 또는 그 위임을 받은 자

2. 품종보호권 등록의 무효심결에 의한 경우에는 세입금납부서 영수증
성명란에 명기되어 있는 자 및 등록권리자 또는 그 위임을 받은 자

② 제1항에 의한 위임을 받은 자가 신청하는 경우에는 위임장 및 위임
자의 신원을 확인할 수 있는 국가신분증 사본 각 1통을 첨부하여야 한
다. 다만, 법인이 대리인에게 위임하여 신청하는 때에는 위임장 1통만을
첨부할 수 있다.

제6조(반환 및 대체절차) ① 산림청, 국립종자원 또는 국립수산물과학원(이
하 "취급기관"이라 한다)의 장은 잘못 납부된 수수료 등이 발생하였을
때 또는 무효심결이 확정등록된 때에는 그 사실을 별지 제1호서식에 의
하여 납부자에게 통보하여야 한다.

② 수수료 등을 반환받고자 하는 자는 별지 제2호서식의 반환금신청서
에, 대체받고자 하는 자는 별지 제3호서식의 반환금대체신청서에 다음
서류를 첨부하여 취급기관의 세입징수관(이하 "세입징수관"이라 한다)에
게 제출하여야 한다.

1. 수수료 등의 전부 또는 일부가 잘못 납부된 경우 : 납부자용 영수증

2. 품종보호권 등록의 무효심결에 의한 경우 : 납부자용 영수증 또는 납
부사실을 증명하는 서류

③ 세입징수관은 제2항의 규정에 의한 반환금신청서 또는 반환금대체신
청서의 내용을 검토·확인하여 수수료 등을 반환 또는 대체하여야 한다.
다만, 수수료 등을 은행에 납부하고 그 요금으로 소관부서에서 출원·청
구 및 그 밖의 절차를 취하지 아니하고 반환신청 또는 대체신청을 한
경우에는 영수필통지서 또는 영수내역서 등을 확인하여 반환 또는 대체
한다.

④ 세입징수관은 수수료 등의 대체가 있는 때에는 그 사실을 별지 제4
호서식에 의하여 대체신청인에게 통보하여야 한다.

제7조(대장정리) ① 세입징수관은 별지 제5호서식의 품종보호료 및 수수

료 반환금처리대장에 따라 반환신청 및 반환상황을 정리하여야 한다.

② 세입징수관은 별지 제6호서식의 품종보호료 및 수수료의 대체확인증 발행대장에 따라 대체신청 및 대체상황을 정리하여야 한다.

제8조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

☐ 과 오 납 ☐ 무효심결확정등록 통지서	
수 신 : 납부자	
사 건 의 표 시	
성 명	
생 년 월 일	
납 부 년 월 일	
납 부 금 액	
납 부 은 행	
영수증일련번호	
반 환 사 유	
반 환 액	원정
「식물신품종 보호법에 의한 품종보호료와 수수료의 반환 및 대체요령」 제6조 제1항의 규정에 의하여 수수료 또는 품종보호료가 과오납 또는 무효심결확정등록이 되었음을 확인통지합니다. 년 월 일 ○○○장 [인]	

※ 무효심결확정등록의 경우는 납부년월일, 납부은행, 영수증일련번호의 기재를 생략할 수 있음.

[별지 제2호서식]

☐ 수 수 료 ☐ 품종보호료 반환금신청서				
반환대상액		원중	기 납 부 액	원정
반환신청액				
일	금	원정	정당납부액	원정
신 청 인	성	명		
	주	소		
	생 년 월 일 (납세자번호)			
사 건 의 표 시				
납 부 년 월 일				
납 부 은 행				
반 환 사 유				
납 부 자				
반환잔액처리내역				
「식물신품종 보호법」 제51조 및 제126조의 규정에 의하여 반환 신청액을 반환 조치하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인(대리인) (인) 세 입 징 수 관 귀 하				
첨부서류 : 1. 납부자용 영수증 또는 납부사실을 증명하는 서류 2. 위임장 1통 및 위임자의 신원을 확인할 수 있는 국가신분증 사본 1통(대리인의 경우에 한한다)				

※ 무효심결확정등록의 경우는 납부년월일, 납부은행 기재를 생략할 수 있음.

[별지 제3호서식]

☐ 수 수 료 ☐ 품종보호료 반환금대체신청서				
반환대상액		원중	기 납 부 액	원정
반환신청액				
일 금		원정	정당납부액	원정
신청인	① 성 명		② 생 년 월 일 (외국인은 국적)	
	③ 주 소		④ 전 화 번 호	
대리인	⑤ 성 명		⑥ 생 년 월 일 (외국인은 국적)	
	⑦ 주 소		⑧ 전 화 번 호	
⑨ 사건의 표시			⑩ 대체할 사건의 표시	
⑪ 납부년월일			⑫ 대 체 용 도	
⑬ 납 부 은 행				
⑭ 대 체 사 유				
⑮ 납 부 자				
○ 대체잔액처리내역				
「식물신품종 보호법에 의한 수수료 및 품종보호료 징수규칙」 제7조 및 제13조제3항의 규정에 의하여 반환금을 위와 같이 대체하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인(대리인) (인) 세 입 징 수 관 귀 하				
첨부서류 : 1. 납부자용 영수증 또는 납부사실을 증명하는 서류 2. 위임장 1통 및 위임자의 신원을 확인할 수 있는 국가신분증 사본 1통(대리인의 경우에 한한다)				

※ 무효심결확정등록의 경우는 납부년월일, 납부은행 기재를 생략할 수 있음.

☐ 수 수 료 ☐ 품종보호료 대체확인증 (서류첨부용)			
납 부 자 성 명		반 환 할 금 액	
생 년 월 일 (납세자번호)		세 목 코 드	
사 건 의 표 시		대체사건의 표시	
기 납 부 액		대 체 금 액	
정 당 납 부 액		대 체 용 도	
「식물신품종 보호법에 의한 품종보호료와 수수료의 반환 및 대체요령」 제6조제4항의 규정에 의하여 위와 같이 대체되었음을 확인합니다. 년 월 일 세입징수관 [인]			

(제2면)

☐ 수 수 료 ☐ 품종보호료 대체확인증 (납부자교부용)			
납 부 자 성 명		반 환 할 금 액	
생 년 월 일 (납세자번호)		세 목 코 드	
사 건 의 표 시		대체사건의 표시	
기 납 부 액		대 체 금 액	
정 당 납 부 액		대 체 용 도	
이 확인증은 「식물신품종 보호법에 의한 품종보호료와 수수료의 반환 및 대체요령」 제6조제4항의 규정에 의하여 위와 같이 대체되었음을 확인합니다. 년 월 일 세 입 징 수 관 (인) 납 부 자 귀하			

[별지 제5호서식]

품종보호료 및 수수료 반환금처리대장

[illegible]

[별지 제6호서식]

품종보호료 및 수수료 반환금대체확인증발행대장

[illegible]